DONACIONES – LEY N° 6.640, ART. 25 LETRA G) – DECRETO LEY N° 3.063 DE 1979.
(ORD. N° 1299 DE 10.07.2025)

Aplicación de la exención establecida en la letra g) del artículo 25 de la Ley N° 6.640.

De acuerdo con su oficio, el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) es una corporación de derecho privado cuya gestión persigue satisfacer necesidades públicas[1], que administra y opera fondos públicos, cuyos fines son homologables a los de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)[2], la que, además, nombra a los miembros de su directorio.

Por lo anterior, consulta si aplica a dicho servicio la exención de impuesto a las donaciones y la liberación del trámite de insinuación establecidas en favor de CORFO, en la letra g) del artículo 25 de la Ley N° 6.640[3].

Al respecto, y en lo que compete a este Servicio, se debe tener presente que, conforme con la letra g) del artículo 25 de la Ley N° 6.640, en lo que interesa, se exime de toda clase de impuestos a las donaciones que se efectúan a la CORFO.

Luego, dicha exención no es aplicable respecto de SERCOTEC, por tratarse de una persona jurídica distinta de CORFO.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que el Título VIII bis del Decreto Ley N° 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales, regula un régimen de donaciones con beneficios tributarios a entidades sin fines de lucro, entre las que se comprenden las "instituciones sin fines de lucro regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil", siendo de competencia de la Secretaría Técnica[4], dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, determinar si SERCOTEC puede inscribirse como donatario en el respectivo registro, de cumplir los requisitos legales.

Finalmente, cabe indicar que, de no concurrir una exención legal que beneficie las donaciones que se efectúen a SERCOTEC, dicho servicio se afectará con el impuesto del ramo establecido en la Ley N° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones[5].

JAVIER ETCHEBERRY CELHAY
DIRECTOR

Oficio N° 1299 de 10.07.2025
Subdirección Normativa
Depto. de Técnica Tributaria

---

1 Dictamen N° E428359 de 2023, de la Contraloría General de la República.

2 Agrega que su misión institucional es apoyar el desarrollo de la micro y pequeña empresa, así como el emprendimiento, mediante asistencia técnica especializada y fomento de la asociatividad y cooperativismo, promoviendo la articulación entre actores públicos y privados a nivel territorial, con el propósito de fortalecer los ecosistemas productivos y de impulsar un desarrollo económico sostenible e inclusivo, facilitando de esta forma la inserción competitiva en la economía y mejora del bienestar de las personas.

3 Que aprueba el texto refundido de la Ley Nº 6.334, que creó las Corporaciones de Reconstrucción y Auxilio y de Fomento a la Producción.

4 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 K del referido Título VIII bis, en concordancia con lo establecido en su artículo 46 F, y sin perjuicio de las facultades legales de fiscalización que corresponden a este Servicio.

5 Cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2000, del Ministerio de Justicia.